

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

|                            |                                 |       |
|----------------------------|---------------------------------|-------|
| คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2172 - | นายละออ ผันสำโรง กับพวก         | โจทก์ |
| 2173/2533                  | นายธีระศักดิ์ ชนินทรานิซ กับพวก | จำเลย |

ป.วิ.พ. มาตรา

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 31

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน มาตรา 2

จำเลยที่ 1 เป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัทจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นนายจ้างของ โจทก์ จำเลยที่ 1 จึงเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นนิติบุคคล และมี ฐานะเป็นนายจ้างตามความหมายของประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การ คุ้มครองแรงงาน ข้อ 2 จำเลยที่ 1 ต้องร่วมรับผิดชอบกับบริษัทจำเลยที่ 2

คดีเดิมโจทก์ฟ้องจำเลยที่ 1 ให้รับผิดชอบในฐานะที่เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้น ส่วนจำกัด ส่วนคดีนี้โจทก์ฟ้องจำเลยที่ 1 ให้รับผิดชอบในฐานะที่จำเลยที่ 1 เป็น กรรมการผู้จัดการผู้มีอำนาจกระทำการแทนจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นบริษัทจำกัด ถือว่า จำเลยที่ 1 ในคดีเดิมและคดีนี้เป็นคนละคนกัน จึงมิใช่เป็นกรณีที่คู่ความเดียวกันหรือ ร้องฟ้องกันอีกอันจะเป็นฟ้องซ้ำ

---

โจทก์ทั้งสองสำนวนฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสองชำระเงินประกันค่าเสียหาย ค่าชดเชย และสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าพร้อมดอกเบี้ย

จำเลยทั้งสองสำนวนให้การต่อสู้คดี และต่อสู้ว่าฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ ๑ เป็นฟ้องซ้ำกับคดีหมายเลขแดงที่ ๓๗/๕๒/๒๕๓๒ ของศาลแรงงานกลาง

ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้วพิพากษาให้จำเลยที่ ๑ และที่ ๒ ร่วมกันใช้เงิน ประกัน ค่าชดเชย และสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าพร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์ทั้งสอง

จำเลยที่ ๑ ที่ ๒ ทั้งสองสำนวนอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน ข้อ ๒ ได้ให้ความหมายของคำว่า "นายจ้าง" ไว้ว่า "นายจ้าง" หมายความว่าผู้ซึ่งตกลงรับลูกจ้างเข้าทำงานโดยจ่ายค่าจ้างให้และหมายความรวมถึงผู้ซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำงานแทนนายจ้างในกรณีที่นายจ้างเป็นนิติบุคคล หมายความว่า ผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลนั้นและหมายความรวมถึงผู้ซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำงานแทนผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล คดีนี้จำเลยที่ ๑ เป็นกรรมการผู้จัดการของจำเลยที่ ๒ ซึ่งเป็นนายจ้างของโจทก์ทั้งสองจำเลยที่ ๑จึงเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนจำเลยที่ ๒ ซึ่งเป็นนิติบุคคลจำเลยที่ ๑ จึงมีฐานะเป็นนายจ้างตามความหมายของประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน ดังกล่าวจำเลยที่ ๑ จึงต้องร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ ๒

จำเลยที่ ๑ ที่ ๒ อุทธรณ์ตามข้อ ๒.๓ ว่า ฟ้องโจทก์ทั้งสองสำหรับจำเลยที่ ๑ เป็นฟ้องซ้ำกับคดีหมายเลขแดงที่ ๓๗/๕๒/๒๕๓๒ของศาลแรงงานกลางซึ่งโจทก์ทั้งสองฟ้องจำเลยที่ ๑ พิเคราะห์แล้วข้อเท็จจริงได้ความตามที่ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยมาว่า คดีเดิมคือคดีหมายเลขแดงที่ ๓๗/๕๒/๒๕๓๒ ของศาลแรงงานกลาง นั้นโจทก์ทั้งสองฟ้องจำเลยที่ ๑ ให้รับผิดชอบในฐานะที่เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนจำกัดธีระอิมพอร์ตเอ็คชปอร์ต ส่วนที่โจทก์ทั้งสองฟ้องจำเลยที่ ๑ เป็นคดีนี้ เป็นการฟ้อง

จำเลยที่ ๑ให้รับผิดชอบในฐานะที่จำเลยที่ ๑ เป็นกรรมการผู้จัดการผู้มีอำนาจกระทำการแทนจำเลยที่ ๒ ซึ่งเป็นบริษัทจำกัด ถือว่าจำเลยที่ ๑ ในคดีเดิมและคดีนี้ที่ถูกโจทก์ทั้งสองฟ้องเป็นคนละคนกัน จึงมิใช่เป็นกรณีที่คู่ความเดียวกันหรือร้องฟ้องกันอีกอันจะเป็นฟ้องซ้ำดังที่จำเลยที่ ๑ ที่ ๒ อุทธรณ์

พิพากษายืน.

(ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์-เคียง บุญเพิ่ม-ตัน เวทไว)

ศาลแรงงานกลาง - นายวิชัย วิวิตเสวี

ศาลอุทธรณ์ -

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ